

0008796-97.2018.8.26.0050
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: VANESSA STRENGER
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/07/2022
... disse que está presa por delito de tráfico.

A negativa apresentada pelos acusados restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

Marco Hyun Il Kim disse, na delegacia (fls. 06), que é representante da imobiliária "CRS" responsável pelo imóvel situado no local dos fatos, de onde foram subtraídos os cabos. Relatou que o imóvel está desocupado, se tratando de um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
5ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0008796-97.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0008796-97.2018.8.26.0050
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 814/2018 - 33º
Distrito Policial - Pirituba, 814/2018 - 33º Distrito Policial - Pirituba
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCIO NOGUEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

ROBERTO FAUSTINO DOS SANTOS, CRISTIANE DE SOUZA JESUS, DEISE Nanci Dantas dos Santos, Marcio Nogueira e Anildo Matos de Oliveira, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 02 de fevereiro de 2018, por volta das 05h, no interior do galpão situado à rua Custódio Serrão, nº 719, Jaraguá, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de agentes e mediante unidade de desígnios, tentaram subtrair, para eles, cinco quilos de fios elétricos e três disjuntores, bens pertencentes à vítima Marco Hyun Il Kim, sendo

que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 07 e auto de entrega de fl. 08.

A denúncia foi recebida em 19.10.2018 (fls. 531).

Os réus foram citados (fls. 534, 535, 545, 589 e 629) e ofereceram resposta à acusação (fls. 539). Após o que o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 542).

Durante a instrução, foram ouvidos o representante da vítima e as testemunhas. Por fim, os acusados ANILDO, DEISE e ROBERTO foram interrogados.

Os réus MÁRCIO e CRISTIANE, foram declarados revéis em juízo (fls. 663 e 742).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade; no tocante às penas, observou a modalidade tentada, a pena-base acima do mínimo legal, em razão do prejuízo suportado pela vítima; o reconhecimento da reincidência ostentada por parte dos acusados; a redução na fração mínima pela tentativa; para a ré CRISTIANE, a fixação de regime inicial aberto, substituída as penas privativas por restritivas de direitos, e o regime inicial semiaberto para o acusado MÁRCIO, bem como o regime inicial fechado para os réus ANILDO, ROBERTO e DEISE (fls. 746/754).

A Defesa, pleiteou a absolvição dos acusados, por insuficiência de provas (fls. 773/775).

É o relatório.
Decido.

A denúncia é procedente.

Infere-se do conjunto probatório harmônico que os acusados, no dia 02 de fevereiro de 2018, por volta das 05h, no interior do galpão situado à rua Custódio Serrão, nº 719, Jaraguá, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de agentes e mediante unidade de desígnios, tentaram subtrair, para eles, cinco quilos de fios elétricos e três disjuntores, bens pertencentes à vítima Marco Hyun Il Kim, sendo que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 07 e auto de entrega de fl. 08.

Apurou-se que, os denunciados, previamente conluiados entre si, se deslocaram ao local dos fatos na condução do veículo GM/Chevette, de placas CCV-5646/Osasco, a fim de subtraírem fios elétricos instalados no local. Assim que chegaram ao local, o denunciado MÁRCIO permaneceu no veículo aguardando seus comparsas, sendo que os demais denunciados ingressaram no galpão e, mediante a utilização de um corta fios, uma chave de fenda e uma talhadeira, subtraíram aproximadamente cinco quilos de fios elétricos e três disjuntores, tendo-os guardado no interior do veículo em que MÁRCIO estava. Nesse ínterim, policiais militares foram acionados por um vigilante noturno, que lhes informou acerca da utilização de um veículo, com placa de numeração 5646, para realização de furtos na região. Os policiais saíram em diligências na região dos fatos e vieram a avistar automóvel com características similares estacionado em frente ao galpão acima referido e ocupado pelo denunciado MÁRCIO. Enquanto os policiais abordavam MÁRCIO, os demais denunciados deixavam o galpão em posse de uma porção de fios em direção ao veículo Chevette. Ao vistoriarem o veículo ocupado por MÁRCIO, os policiais localizaram os fios elétricos e disjuntores subtraídos, bem como um corta fios, uma chave de fenda e uma talhadeira.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 09/11 e 12/15), auto de exibição e apreensão

(fls. 07), auto de entrega (fls. 08), laudo pericial (fls. 211/215), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 16, 18, 20, 22 e 24), os acusados permaneceram em silêncio.

Os réus MÁRCIO e CRISTIANE não compareceram em juízo para oferecer suas versões aos fatos (fls. 543 , 663 e 742).

Ouvidos em juízo, os réus ROBERTO, DEISE e ANILDO confirmaram que não conheciam os policiais e o representante da vítima de data anterior.

O acusado ROBERTO negou a autoria do furto. Disse que tem 37 anos. Em relação aos fatos disse que passavam pelo local, o galpão estava aberto, sem nenhum cadeado e entraram no local para usar drogas; confirmou que estava com as demais pessoas mencionadas. Disse que tinha pegado uma carona no carro. Afirmou que conhece os demais corréus, todos usavam drogas; disse que está preso por furto de fios da Eletropaulo, eram fios que tinha encontrado jogados no chão.

O acusado ANILDO também negou a autoria do furto. Disse que pegavam reciclagens. Nem ele e nem o corréu ROBERTO sabiam dirigir. Chamaram MÁRCIO para dirigir. Achou uns fios numa caçamba em frente à uma construção. Andando, encontraram um galpão abandonado, aberto, sem portão. Entraram no local para usar drogas, quando saíram foram abordados pela polícia; não tinham pegado os fios, porque nem fios haviam no local. Conhece os corréus de vista. Está preso, por um outro delito de furto, porque recebeu dez reais para ajudar um rapaz para pegar ferros e colocar em um carro. Alegou que, no delito dos autos em questão, os fios que tinha na mão era o que tinha achado na caçamba de reciclagens, antes de entrar no galpão.

A acusada DEISE, igualmente aos demais corréus, negou autoria do furto. Disse que tem 38 anos de idade. Aduziu que são usuários de crack e recolhem reciclagens; disse que o galpão estava aberto e entraram para usar drogas; tinha uns fios com os interrogandos e tinha uns fios que estavam no local. Não chegaram a pegar os fios do galpão. Os que tinham consigo eram fios picados, achados na caçamba; conhecia os corréus de vista e usavam drogas juntos; por fim, disse que está presa por delito de tráfico.

A negativa apresentada pelos acusados restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

Marco Hyun Il Kim disse, na delegacia (fls. 06), que é representante da imobiliária "CRS" responsável pelo imóvel situado no local dos fatos, de onde foram subtraídos os cabos. Relatou que o imóvel está desocupado, se tratando de um galpão. Neste ato, os recebeu em auto de entrega, após reconhecê-los. Ficou sabendo do furto ocorrido por ligação da autoridade plantonista do distrito policial.

Em juízo, em audiência do dia 16.10.2019 (fls. 663), o representante da vítima Marco declarou que não presenciou os fatos. Disse que trabalha na imobiliária, a qual administra o imóvel. Contou ter sido informado pela autoridade policial para retirar a fiação que foi subtraída do galpão, o qual constava para locação. A quantidade de fios subtraídos gira em torno de 20 kilos de cobre. O local era fechado, mas o muro é relativamente baixo, de 2 a 3 metros de altura, e é possível ser escalado. Os fios subtraídos realmente pertenciam ao galpão. O prejuízo aproximado foi no mínimo de R\$20.000,00 (vinte mil reais). Disse que após os fatos, os engenheiros foram até o local e estimaram um gasto de R\$30.000,00. Os policiais contaram que estavam passando pelo local e notaram que ocorria algo incomum e detiveram os acusados em flagrante. Não conhecia os acusados e nem sequer os viu no dia dos fatos.

Os policiais militares Marcos Nogueira Otoni e Lucas Sinozuke Perenha narraram, de forma unânime, a diligência realizada.

Na Delegacia (fls. 03 e 05), disseram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo estacionado no local dos fatos com um indivíduo no banco do motorista. Logo em seguida viram quatro indivíduos saindo do galpão existente em frente do veículo - o qual está fechado com placas indicativas de locação - assim, decidiram abordá-los. O motorista foi identificado como sendo MÁRCIO e os demais ROBERTO, ANILDO, DEISE e CRISTIANE. Especificou que DEISE trazia fios e no interior do veículo encontraram fios e ferramentas. Indagados, MÁRCIO e DEISE disseram que deram carona para os demais e estes nada disseram. Dentro do galpão o depoente observou que alguns pontos da fiação estavam cortados e os fios encontrados dentro do veículo eram semelhantes a esses, já que eram finos também. Diante disso, todos foram conduzidos a delegacia. O policial Lucas especificou que durante o patrulhamento tinham sido informados por um vigilante que um veículo estava sendo utilizado para a prática de furtos em imóveis naquela região, cuja placa ostentava a numeração 5646. O veículo utilizado pelos acusados coincidia com os dados repassados. Inclusive, um vigilante repassou características de um dos indivíduos, que posteriormente foi observado serem semelhantes a investigada DEISE.

Em juízo, em audiência do dia 16.10.2019 (fls. 663), o policial Marcos acrescentou que, na data dos fatos, patrulhavam no bairro e em horário que não se recorda foram parados por um vigia de rua que os informou que havia um pessoal suspeito com um Chevette, com placa de final 6, com uma mulher loira no veículo; por volta de 05h da manhã, avistaram o veículo suspeito e em razão dos informes do vigilante, decidiram realizar a abordagem. No veículo, estava o acusado MÁRCIO, ocupando o banco do motorista. Tinha um galpão ao lado, que no momento saíam 4 pessoas, dentre elas a mulher, identificada como DEISE, com os fios cortados nas mãos; MÁRCIO disse que tinha dado carona para os demais e não sabia o que estava fazendo no local, porém, tinha fios no porta-malas do carro; os demais não apresentaram nenhuma versão; na revista no carro encontraram fios, idênticos aos que DEISE tinha nas mãos e também maquinários corta-fios; ao adentrar o galpão, observaram que os fios estavam cortados, e eram semelhantes aos que DEISE tinha nas mãos; no local, tinha duas mulheres e três homens; não conhecia os acusados antes dos fatos.

Em juízo, o policial Lucas acrescentou que, na data dos fatos, patrulhavam de madrugada no bairro. Já tinham a informação fornecida pelo vigilante de rua que havia um veículo na prática de furtos nas redondezas. No dia dos fatos, avistaram o veículo com as características fornecidas, parado em frente ao galpão em locação; havia uma pessoa dentro do carro e o portão do galpão estava aberto; no momento da abordagem do veículo, foram identificados parte dos fios e ferramentas, tais como materiais elétricos para cortar fios e outros; havia fios com as pessoas que saíam do galpão e também dentro do carro; não se recorda da versão apresentada pelos réus; o indivíduo que estava dentro do carro era o acusado MÁRCIO; ao todo eram cinco pessoas, quatro delas estavam saindo do galpão; alguns dos acusados estavam com objetos em mãos; o que causou estranheza aos policiais foi o fato do portão estar aberto e por ter uma pessoa dentro do veículo bem próximo ao local; em relação a esse galpão especificamente não havia suspeita anterior, as suspeitas anteriores recaíam sobre o veículo utilizado no delito. Não conhecia os réus antes dos fatos;

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial

somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Ademais, no caso presente, tais policiais sequer conheciam os réus, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-los, imputando-lhe a prática de tal crime. Em nada aproveitaria a eles a prisão supostamente ilegal.

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na manutenção da ordem do sistema carcerário e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Em que pese a versão apresentada pelos réus, é certo que as demais provas produzidas nos autos apontaram para sentido diverso.

As declarações apresentadas pelo representante da vítima mostram-se coerentes aos relatos dos policiais em juízo. Segundo os policiais, após terem sido informados pelo vigia da rua de que o veículo em questão era utilizado na prática de furtos nas proximidades, avistaram o veículo ao lado do galpão, sendo que, no porta-malas, localizaram instrumentos corta-fios, além de fios idênticos aos que os acusados traziam nas mãos, quando saíam do galpão, o que evidencia a prática do furto no local.

Somando-se a isso, o acusado MÁRCIO, que, na ocasião, ocupava o assento do motorista, informou aos policiais que ele aguardava os corréus e não ofereceu nenhuma justificativa para a posse dos fios e demais materiais encontrados no porta-malas de seu veículo.

Também não se mostrou convincente a versão apresentada pelos réus ANILDO e DEISE de que teriam achado os fios na caçamba da rua, uma vez que se, de fato, recolhiam somente materiais destinados à reciclagens, certamente teriam levado os rejeitos para o carro, onde se encontrava o réu MÁRCIO, estacionado ao lado do galpão, e não teriam motivos para adentrar ao galpão com os fios nas mãos, pois segundo a inverossímil versão apresentada pelo réu ANILDO, o acusado MÁRCIO teria ido ao local para supostamente ajudá-los no transporte dos materiais encontrados.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de tentativa de furto qualificado pelos acusados. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

A qualificadora do concurso de agentes restou devidamente comprovada pelas provas acostadas e orais. Os policiais em depoimentos uníssonos relataram terem visto quatro indivíduos saindo do galpão e o acusado MÁRCIO no veículo à espera dos comparsas para garantir-lhes a fuga e facilitar a execução do delito, um aderindo a conduta do outro.

No mais, a consumação do furto se dá com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que, no entanto, não aconteceu no caso em tela. Os acusados foram abordados pelos policiais quando deixavam o local, logo, não consumaram o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito em questão pelos acusados, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, verifica-se que o crime foi cometido na modalidade qualificada, tendo como aplicação o art. 155, §4º, IV, devidamente comprovado nos autos o concurso de agentes. Analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), consigne-se que os réus MÁRCIO, ANILDO, DEISE e ROBERTO ostentam maus antecedentes (MÁRCIO: fls. 658/659 - processo nº 0109058-89.2017.8.26.0050 - 27ª VC de São Paulo - furto qualificado - fato de 2017, transitada para a defesa em 2019; fls. 657/658 - processo nº 0012854-08.2016 - 4ª VC de São Paulo - furto qualificado - 4ª VC de São Paulo - fato de 2016, transitada em maio de 2018; ANILDO: fls. 487/498 - processo nº 679/1993 - roubo qualificado - Itapeacerica da Serra - prescrição executória em 2009; fls. 488 e 498 - processo nº 167/1996 - ameaça - 3ª VC de Itapeacerica da Serra - prescrição executória em 2009; fls. 499 e 647 - processo nº 50817/2010 - furto qualificado - 1ª VC de São Paulo - transitada em 2012; fls. 648/649 - processo nº 0002244-21.1993 - 3ª Vara de Itapeacerica da Serra - roubo qualificado - fato 1993, transitada em julgado para a defesa em 2019; fls. 649 - processo nº 0007185-09.1996 - 3ª Vara de Itapeacerica da Serra - ameaça - transitada em 1996; DEISE: fls. 652/653 - processo nº 0045949-33.2017.8.26.0050 - furto qualificado - 19ª VC de São Paulo - fato de 2017 - transitado para a defesa em 2019; ROBERTO: fls. 767/781- 17417/2016 - furto qualificado - 22ª VC de São Paulo - fato de 2016, transitada para a defesa em 2019; fls. 768, 777, 781/782 - processo nº 51400/2017 - furto qualificado - 19ª Vara Criminal - fato de 2017, transitada para a defesa em 2019); tem-se que a subtração de bens do interior de uma residência configura delito que se reveste de muito maior gravidade, pois requer muito maior ousadia do agente. A intensidade do dolo é imensamente distinta e superior do que em um furto ocorrido em lugar público ou estabelecimento comercial. Ora, não se pode vislumbrar a aplicação de pena mínima ao furtador que adentra no interior da casa da vítima, ainda que esta não estivesse habitada; tem-se ainda o prejuízo suportado pela vítima, no reparo dos danos, em decorrência do delito. Deste modo, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal cominado à espécie, isto é, em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa para os réus MÁRCIO, DEISE, ANILDO e ROBERTO e em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa para a ré CRISTIANE.

Em seguida, na segunda fase, reconhece-se a presença da agravante da reincidência múltipla e específica para os réus ANILDO, DEISE e ROBERTO (ANILDO - fls. 490 - 473/2017 - furto qualificado - 22ª VC de São Paulo - fato 2017- transitado em 2017; fls. 497 e 648 - processo nº 0090039-73.2012.8.26.0050 - roubo - 18 VC de São Paulo - fato de 2012, transitada em 2015- pena cumprida em 2016; fls. 499 - processo nº 0090039-73.2012.8.26.0050 - roubo - 18ªVC de São Paulo - transitada em 2015- extinta pelo cumprimento; DEISE: fls. 506 e 653 - processo nº 99983/2012 - furto qualificado - 20ª VC de São Paulo - fato de 2012, transitada em 2015; fls. 507 - processo nº 61142/2013 - furto qualificado - 20ª VC de São Paulo - fato de 2013, indultada em 2016; fls. 507 e 514 - processo nº 1024/2014 - roubo qualificado - 15ª VC de São Paulo - transitada em 2014 - indultada em 2016; ROBERTO: fls. 528 e 780 - processo nº 1313/2017 - furto qualificado - 18ª VC de São Paulo - transitada para a defesa em 2017; fls. 526 - processo nº 10655/2015 - furto qualificado - 15ª VC de São Paulo - transitada para a defesa em 2017); razão pela qual majoro suas penas em 1/4 (um quarto), ficando as penas provisórias dos acusados ANILDO, DEISE e ROBERTO em 03 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa; para o acusado MÁRCIO, ausentes agravantes e atenuantes a serem sopesadas nesta fase, mantenho suas penas em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa e para a ré CRISTIANE também ausentes agravantes e atenuantes, suas penas são mantidas em 02 anos, 04 meses e 24

dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na derradeira etapa, tem-se que o crime foi praticado na modalidade tentada e, portanto, deve ser reduzida em 1/3 (um terço), restando as penas definitivas em 02 anos e 01 mês de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, para os acusados ANILDO, DEISE e ROBERTO; em 01 ano e 08 meses de reclusão e 08 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, para o acusado MÁRCIO e em 01 ano, 07 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 08 dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado, para a acusada CRISTIANE. Opera-se a redução neste quantum uma vez que os acusados já tinham cortados os fios e deixavam o local no momento em que foram avistados e abordados pelos policiais e, somente não consumaram o delito, portanto, por circunstâncias alheias às suas vontades.

No mais, para a acusada CRISTIANE, presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas em fase de Execução.

Em caso de descumprimento da pena alternativa e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, letra "c", do Código Penal.

A pena de multa, eis que não substituída, permanece intacta.

Para o acusado MÁRCIO, fixo o regime prisional inicial semiaberto, em razão das circunstâncias negativas, notadamente, os crimes antecedentes cometidos por delitos da mesma natureza.

Para os acusados ANILDO, DEISE e ROBERTO, fixo o regime prisional na modalidade inicial fechada, em razão das diversas reincidências específicas dos réus, das circunstâncias judiciais negativas, maus antecedentes em crimes patrimoniais, além da consequência do crime que enseja a imposição de regime mais gravoso do que o inicialmente previsto para a quantidade de pena aplicada.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os acusados:

ANILDO MATOS DE OLIVEIRA, ROBERTO FAUSTINO DOS SANTOS e DEISE Nanci Dantas dos Santos, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado;

MÁRCIO NOGUEIRA como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado;

CRISTIANE DE SOUZA JESUS como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado; substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas em fase de Execução

Vez que responderam ao presente processo soltos, possibilito o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandados de prisão em desfavor dos acusados ANILDO, ROBERTO, DEISE (todos no regime fechado), MÁRCIO (regime semiaberto) e CRISTIANE (regime aberto), Guia de Execução Definitiva e lance-se seus nomes no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA